

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1749/2531

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไอทีเอฟ จำกัด
กิตย

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์พิพัฒนก่อสร้าง
กับพวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์พิพัฒนก่อสร้าง ที่
1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสุเวก นวมพิพัฒน์ ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสุรินทร์ ลาภทวี ที่ 3 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ฎีกา คาทว่าจะชนะคดีในที่สุด โปรดอนุญาต
ให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 81)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 200,000 บาท
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19.5 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 16 กันยายน
2526 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2527 และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 21 ต่อปี นับแต่วันที่ 5
มีนาคม 2527 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 200,000 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันที่ 16 กันยายน 2526 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 78,77)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้จำเลยทั้งสามทูลเกล้าการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ แต่จำเลยทั้งสามไม่นำหลักประกันมาวางศาลตามคำสั่ง ศาลชั้นต้นถือว่าคำร้องขอทูลเกล้าการบังคับของจำเลยถูกยกไปตามคำสั่งศาลอุทธรณ์ (อันดับ 66,68)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยทั้งสามหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 16 กันยายน 2526 จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2533 มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทูลเกล้าการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยทั้งสามหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 16 กันยายน 2526 จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2533 มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทูลเกล้าการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ดุสิต วราโห-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ